

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4359/2530

บริษัท เบอร์ ลียุคเกอร์ จำกัด
บริษัท เชียงใหม่ โซต นา จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 821

การที่ ข. ซึ่งเคยเป็นกรรมการบริษัทจำเลยและปัจจุบันยังคงเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตลอดมา ได้สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์โดยแสดงนามบัตรว่าทำงานกับจำเลย เมื่อโจทก์จัดส่งสินค้าแก่จำเลย จำเลยมิได้ปฏิเสธการสั่งซื้อสินค้าหรือจัดส่งสินค้าคืนโจทก์ในเวลาอันควร ทั้งผู้จัดการจำเลยก็รับรู้อย่างชัดแจ้งว่า ข. สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์แต่มิได้หักทวงพฤติการณ์เท่ากับจำเลยได้ยอมรับรู้ให้ ข. เชิดตัวเองเพื่อให้โจทก์หลงเชื่อว่า ข. เป็นตัวแทนของจำเลย จำเลยจึงต้องผูกพันรับผิดชอบโจทก์ในการกระทำของ ข..

การที่ ข. ซึ่งเคยเป็นกรรมการบริษัทจำเลยและปัจจุบันยังคงเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตลอดมา ได้สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์โดยแสดงนามบัตรว่าทำงานกับจำเลย เมื่อโจทก์จัดส่งสินค้าแก่จำเลย จำเลยมิได้ปฏิเสธการสั่งซื้อสินค้าหรือจัดส่งสินค้าคืนโจทก์ในเวลาอันควร ทั้งผู้จัดการจำเลยก็รับรู้อย่างชัดแจ้งว่า ข. สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์แต่มิได้หักทวงพฤติการณ์เท่ากับจำเลยได้ยอมรับรู้ให้ ข. เชิดตัวเอง

เพื่อให้โจทก์หลงเชื่อว่า ช. เป็นตัวแทนของจำเลย จำเลยจึงต้องผูกพันรับผิดชอบ
โจทก์ในการกระทำของ ช..

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ฉิรพันธุ์ รัศมิทัต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>